

0001333-95.2017.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0001333-95.2017.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001333-95.2017.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 56/2017 - 2º Distrito Policial de Lorena, 1701/2016
- 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL ANTONIO RIBEIRO

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MICHAEL ANTÔNIO RIBEIRO, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, segundo os fatos narrados na denúncia de fls. 99/102.

Recebida a denúncia, em 12 de novembro de 2018 (fls. 103/104), o réu foi devidamente citado (fls. 117/122), apresentando resposta à acusação (fls. 136/137). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 138).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das vítimas e, por fim, o interrogatório do réu. Na sequência, as partes apresentaram as suas alegações finais por meios de memoriais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 247/250).

Por sua vez, a defesa requereu a absolvição por falta de provas, forte no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal – CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou que fosse aplicado a pena no piso legal (fls. 253/258).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se cabalmente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, renovados, posteriormente, pelas provas produzidas à luz do contraditório e ampla defesa.

Igualmente, a autoria é objeto de certeza por este Juízo, recaindo sobre o réu. Senão vejamos.

Em Juízo, a vítima Matheus Otas contou que estava andando pela calçada com sua amiga Amanda, quando dos indivíduos em uma motocicleta vieram pela contramão, e os abordaram. Disse que o "garupa" desceu da moto e exigiu a sua carteira. Temeroso, acabou por ceder à ameaça, entregando-lhe o objeto, quando, então, o assaltante passou a exigir a mochila de sua amiga, a qual relutou a entregá-la. Ante a recusa de Amanda, o criminoso passou a agredi-la, logrando êxito em subtrair o bem, após alguma resistência Amanda. Questionada, disse que em sua carteira havia, aproximadamente, R\$ 100,00 (cem reais), além de documentos pessoais, não conseguindo recuperá-los. Esclareceu que o roubador que permaneceu na motocicleta, não retirou o capacete, o que inviabilizou a visualização do seu rosto. Entretanto, contou que aquele responsável pelo anúncio do assalto e recolhimento da res furtiva, não teve o mesmo cuidado e retirou o equipamento de proteção facial, o que lhe permitiu reconhecê-lo em sede policial, por meio de fotografia. Em Juízo, porém, em razão do longo lapso temporal decorrido, não o identificou.

Também sob o crivo do contraditório, a outra vítima, Amanda Curcio Romão Medina, depôs em sentido semelhante. Narrando a mesma dinâmica do roubo, afirmou tal como Matheus, que apenas conseguiu estabelecer algum tipo de contato visual com o assaltante responsável por empregar a grave ameaça e recolher os objetos alvos da sanha patrimonial da dupla. Disse que ambos estavam armados. Confirmou que foi subtraída sua mochila, e a carteira do seu colega. Contou que, em um primeiro momento, reagiu ao assalto, não cedendo às ameaças e recusando-se a entregar seu pertence, porém, após a intensificação das ameaças e das agressões físicas, optou por entregar sua mochila. Questionada, disse que o criminoso estava muito agressivo, dando-lhe um tapa, além de tentar-lhe agredir com um capacete em sua cabeça, o que somente não ocorreu graças a intervenção de Matheus. Tal como este, aliás, declarou que não conseguiu recuperar seus pertences, e que reconheceu o acusado, por meio de fotografia, em sede policial. Indagada sobre as características do delinquente, disse que este era alto, bem magro, com a tonalidade da pele semelhante à dos indianos, além de não falar corretamente, e possuir dentes danificados. Esclareceu que o valor de sua mochila era por volta de R\$ 300,00 (trezentos reais), enquanto o aparelho celular que estava dentro da mochila custava cerca de mil reais, sem contar seus cadernos escolares, de valor inestimável, por conter anotações relevantes. A respeito das agressões sofridas, contou que seu rosto ficou inchado e vermelho, por causa do tapa na face, contudo, sem maiores consequências. Ao final, reconhecer o acusado como seu algoz.

Por sua vez, em seu interrogatório, o réu limitou-se a negar o crime.

Eis o cenário probatório.

Pois bem. Em que pese a negativa pura e vazia de Michel, como acima visto, a autoria restou evidente nos autos, em especial, diante dos testemunhos das vítimas Matheus e Amanda, e do reconhecimento realizado por esta última em audiência.

Como se sabe a palavra das vítimas em crimes como os dos autos, tem grande credibilidade, ainda mais porque elas não têm qualquer interesse em prejudicar pessoa inocente que sequer conheciam até aquela ocasião.

Assim, quando há o reconhecimento pela vítima, (caso de Amanda), a qual descreve as características físicas do acusado corretamente, antes de realizar o reconhecimento em juízo e depois de grande lapso temporal dos fatos e do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; portanto, sem que nada macule esses reconhecimentos, o que cumpre é aceitá-los, ficando comprovada a responsabilidade do réu nos autos.

A propósito, esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do contexto probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente como fundamento único para condenar o réu." (STJ; HC nº 100.909/DF 5ª Turma Relª. Min. Laurita Vaz; DJe: 08.05.2008); e

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017) (Sublinhados na reprodução).

No mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça deste estado:

"Apelações criminais - Roubo majorado - Concurso de agentes - Sentença condenatória - (...) - Materialidade, autoria e majorante suficientemente demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos - Depoimentos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenações bem editadas, com base em sólido e convincente acervo probatório - (...). Recursos defensivos parcialmente providos". (TJSP; Apelação Criminal 0064194-63.2017.8.26.0050; Relator: Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 31/12/2019).

Insta salientar, também, que apesar do tempo decorrido, as palavras das vítimas permaneceram, desde a inquirição em sede policial (fls. 67, Amanda; e fls. 80, Matheus), coerentes e precisas.

Já o réu, sem maiores rodeios, apenas limitou-se a negar a prática do crime, deixando de apresentar versão ou alibi que rebatesse os fatos alegados em seu desfavor, seja em juízo, ou mesmo na fase administrativa (fls. 41), ocasião em que preferiu o silêncio.

A propósito:

“Apelação da Defesa – Roubo – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da persecução penal – Consistentes relatos da vítima – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – (...) – Recurso de apelação desprovido, com determinação”. (TJSP; Apelação Criminal 1502431-15.2019.8.26.0309; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020) (Ênfase na reprodução).

Ao seu turno, considerando que os fatos ocorreram antes da alteração legal da Lei 13.654/18, anoto que as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, consistentes na utilização de arma de fogo para o emprego da ameaça e no concurso de agentes, devem ser reconhecidas, em linha com a robusta prova produzida neste diapasão.

Com efeito, é indiscutível que quando mais de um agente se une para a prática do crime, isso aumenta a chance de sucesso da empreitada e, no caso, eram dois os agentes delituosos, ainda que o comparsa do acusado não tenha sido identificado.

Confira-se igual posicionamento da jurisprudência do nosso E. Tribunal:

“Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. (...) Sentença condenatória. Insurgência defensiva. (...) Restou evidenciado, pois, que o apelante, juntamente com um comparsa não identificado, abordou a vítima em uma ciclovia e anunciou o assalto. (...) Majorante sobejamente demonstrada (concurso de pessoas). Não há falar em participação de menor importância na espécie, pois o réu praticou o delito em conjunto com o comparsa desconhecido, mediante a utilização de uma bicicleta de propriedade do apelante, empregando atos de violência contra a vítima e logrando êxito na subtração do bem (...) Recurso defensivo improvido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500889-23.2020.8.26.0536; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021).

De igual modo, a utilização de arma de fogo é incontestável, na medida em que Amanda assim confirmou.

Insta salientar que a falta de apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa causa de aumento, comprovada pela prova oral produzida, em consonância com a jurisprudência, já pacífica neste sentido:

“(...) De início, registra-se que 'consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)' (HC 336.545/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). A corroborar esse posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (Eresp n. 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso

alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.582.127/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/6/2016). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. [...] 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no REsp 1577315/MG, Relator: Ministro Nefi Cordeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data da publicação: 28/06/2016) (...)" (STJ; REsp: 1415857/SP 2013/0364647-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: 17/11/2016) (Grifos nossos).

Portanto, o caso é de condenação, nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria.

O réu ostenta diversos maus antecedentes, por conta das condenações, com trânsito em julgado, nos processos 0000038-96.2012.8.26.0323, em 23/02/2018; 0000085-94.2017.8.26.0323, em 10/12/2018; 0001078-79.2013.8.26.0323, em 06/10/2017; 0005324-50.2015.8.26.0323, em 30/08/2019; conforme folha de antecedentes (fls. 212/225) e certidão criminal (fls. 230/234).

Registre-se, outrossim, que o acusado ainda utilizou violência física contra uma das vítimas, o que revela maior reprovação da conduta.

Por fim, também cabe aqui apontar para as consequência patrimoniais que o delito trouxe às vítimas, porquanto seus pertences não foram recuperados.

Portanto, diante de circunstâncias judiciais tão desfavoráveis, fixo a pena-base em 1/4 (um quarto) do mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (autos nº 0004661-77.2010.8.26.0323, com trânsito em julgado em 04/09/2013).

Logo, agravo as penas em 1/6 (um sexto), para o patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira e última fase, registrando-se que os fatos são anteriores a alteração da Lei 13.654/18, portanto, lei mais gravosa, inaplicável ao caso, como acima dito, verifico a incidência de duas causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (comparsaria e emprego de arma de fogo), conforme amplamente demonstradas pelas provas dos autos.

Assim, elevo as reprimendas em 3/8 (três oitavos), passando-as para 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, aqui tornadas definitivas, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

A propósito:

"1. Apelação Criminal – Roubo duplamente qualificado (emprego de arma e concurso de agentes) de veículo e outros bens. 2. Recurso defensivo buscando a absolvição – (...). 4. Pena – Acréscimo de 3/8 em razão das duas qualificadoras reconhecidas – Fração que observa os limites legais e não se afasta do razoável – (...). 5. Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 0000733-78.2017.8.26.0548; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 01/10/2019) (Sublinhado meu).

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §§

2º, alínea "a", e 3º, do Código Penal, em vista do "quantum" de pena aplicado; dos maus antecedentes; da reincidência; das demais circunstâncias judiciais desfavoráveis; bem como por se tratar de roubo duplamente circunstanciado.

Por fim, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, com base no salário vigente à época dos fatos, a ser atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, tendo em vista que não foi possível averiguar a verdadeira situação financeira do réu.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MICHAEL ANTÔNIO RIBEIRO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/18), a uma pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e multa de 19 (dezenove) dias-multa, diária mínima (um trinta avos de salário-mínimo), com valor total da pena de multa atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Inviável a aplicação de medidas despenalizadoras, seja em razão do montante de pena aplicado, como por se tratar de crime cometido com grave ameaça, ou, ainda, por conta do passado totalmente desabonador do acusado.

No entanto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que respondeu a todo o processo nessa situação, não havendo agora, mesmo após sua condenação, a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade processual, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada às fls. 134, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado de prisão, observado o regime inicial de cumprimento de pena, e, após a sua captura, a guia de execução definitiva do réu; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias. Adotadas as cautelas legais, com o trânsito, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA